

1502559-16.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/07/2022

... a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na denúncia. A vítima reconheceu o Réu em juízo e relatou com riquezas de detalhes a dinâmica dos fatos durante o roubo. Afirmou que o roubo foi realizado por três indivíduos, mas que foi abordada apenas por dois, sendo um deles o Réu. Descreveu a conduta do Réu, afirmando que ele estava na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502559-16.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502559-16.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2319124/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 21563320 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 6010/21/304 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2319124 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2319124/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Isaias Henrique de Albuquerque

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de ISAIAS HENRIQUE DE ALBUQUERQUE (nascido em 24/12/1997), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, CP, pois, em 23/11/2021, por volta das 21h40, na Avenida Libanesa, n.º 1465, Cidade Boa Vista, neste Município e Comarca de Suzano, o Réu, agindo em concurso e com unidade de desígnios, com divisão de tarefas e previamente ajustado com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e violência contra Elizângela Viana dos Santos, teria subtraído para si o automóvel HYUNDAI/HB20, cor branca, placas GEX4E33, objetos pessoais e um aparelho

celular, modelo Iphone, pertencentes à vítima.

Em 24/11/2021, foi realizada audiência de custódia, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva (fls. 47/49), que foi cumprido após alta hospitalar do Réu em 25/11/2021 (fls. 92/105).

Em 29/11/2021, foi recebida a denúncia (fls. 70/72), o Réu foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação (fls. 141/153).

Em instrução, foram ouvidas vítima, testemunhas e tomado o interrogatório do Réu (fls. 323/326).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela total procedência da pretensão acusatória, com a consequente condenação do Réu, nos termos da denúncia (fls. 329/335).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do Réu, por falta de provas. Também argumentou pela nulidade do procedimento de reconhecimento extrajudicial (fls. 340/352).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/08), pelo auto de avaliação indireta (fls. 10), pelo relatório de investigação (fls. 21/22) e pela prova colhida em audiência.

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

A vítima Elizângela Viana dos Santos reconheceu o Réu em juízo. Disse que, na data dos fatos, foi buscar sua filha na casa da sua mãe, após sair do trabalho. Esperou aproximadamente um minuto na frente da casa, quando um indivíduo, armado, bateu no vidro do carro, pedindo para que ela saísse, anunciando o assalto. O vidro do carro estava entreaberto, então, o assaltante abriu a trava do carro por dentro e a puxou pela cabeça para fora do veículo. Além desse indivíduo, visualizou outros dois indivíduos. Um deles, que também estava armado, vigiando os arredores, a empurrou e sentou-se no banco do passageiro no momento da fuga e o outro estava em uma motocicleta. Após o roubo, passou a descrição dos dois roubadores para a polícia. Aproximadamente uma hora e meia depois do contato com a polícia, recebeu ligação sobre duas pessoas com as mesmas características, que provavelmente teriam roubado seu carro e estavam internados no hospital. Dirigiu-se voluntariamente para o hospital e conversou com a polícia. Posteriormente, foi até a delegacia para realizar o procedimento de reconhecimento fotográfico. Durante o procedimento, foram mostradas apenas as fotos dos dois homens que estavam no hospital, sendo reconhecido apenas o Réu, pois o outro indivíduo estava muito machucado e sem roupa. Recordou-se que o Réu tinha bigode e cavanhaque, que era mais baixo que o outro assaltante e, no dia, lembrava das roupas que os assaltantes usaram. Sofreu hematomas, por conta da agressão, ficou com dores pelo corpo e no pescoço. Teve medo após o ocorrido e disse que pretende mudar de bairro. Por fim, seu carro foi localizado no dia seguinte, em outro Município, tendo o seguro arcado com os danos. Sofreu um prejuízo de aproximadamente R\$ 15.000,00, por conta dos bens subtraídos (aparelhos odontológicos e celular).

O policial militar Rodrigo Tognoli Sá disse que, na data dos fatos, foram informados via COPOM de uma ocorrência de linchamento a dois indivíduos que estavam tentando roubar um transeunte não identificado. Ao chegarem ao local, encontraram apenas um homem, que estava bem machucado e que foi atendido pelo SAMU. No hospital, enquanto averiguavam o caso, o Réu deu entrada no hospital, acompanhado de sua mãe, alegando ter caído de uma laje. Ele estava bastante machucado. Em breve conversa com o indivíduo hospitalizado, foi passado o nome do Réu e souberam que os dois se conheciam. Afirmou que seu companheiro de equipe conduziu a conversa, separadamente, com os dois. Em relação às fotografias, não presenciou esse momento. Disse que o procedimento de reconhecimento geralmente é feito na delegacia e conduzido pelo delegado. O veículo da vítima não foi localizado em Itaquaquecetuba. Por fim, disse não conhecer o Réu de outras abordagens.

O policial militar Mauro José Rocha Carvalho prestou depoimento no mesmo sentido. Acrescentou que sabiam sobre o roubo ocorrido em Suzano, foram passadas para a equipe características dos roubadores. Durante conversa com o indivíduo que foi atendido pelo SAMU, ele afirmou que estava acompanhado do Réu, passando seu nome, e confessou informalmente a prática do crime de roubo. Ainda disse que o Réu negou a autoria delitiva, a princípio, mas, depois que o outro indivíduo que estava internado passou seu nome, ele agiu de forma diferente e não quis mais conversar. A testemunha Jonas Galdino Alves declarou que, no dia em que socorreu o Réu, ele estava na casa da sua mãe, ex-sogra do Réu, todo machucado. A casa fica em Itaquaquetuba. Ao chegar ao local, o Réu contou que teria sido agredido por policiais. Não sabe como o Réu se machucou e nem quem o machucou, apenas sabe da versão apresentada pelo próprio Réu. Levou-o para a casa de seus pais e afirmou que ele estava consciente, mas que não conseguia ficar em pé sozinho.

A testemunha Débora Queiroz Freira mora no mesmo bairro que a mãe do Réu. Afirmou que, na data dos fatos, estava internada no mesmo hospital que o Réu. Reconheceu a mãe do Réu no momento em que ela entrou com ele no hospital, sendo que o Réu estava em uma cadeira de rodas. Viu que os policiais escoltaram o Réu, mas não presenciou a conversa entre o Réu e os policiais, nem o momento em que tiraram fotos do Réu. Por fim, disse que o Réu estava algemado em uma maca e que estava sonolento.

O informante Nerivaldo Francisco de Albuquerque, pai do Réu, relatou que, na data dos fatos, seu filho saiu de casa no período da manhã. No período da noite, por volta das 21h50, Jonas apareceu na sua casa e disse que socorreu seu filho que estava machucado. Ele e sua esposa levaram o Réu para o hospital. Afirmou que o grau de consciência de seu filho "era terrível". Enquanto sua esposa estava cuidando da ficha hospitalar, ele viu que havia uma ambulância e uma viatura paradas na frente do hospital e também viu uma moça conversando com policiais e dizendo que alguém estava de capuz.

A informante Aldenize Santos de Albuquerque, mãe do Réu, disse que na data dos fatos, seu filho não estava em casa no período da tarde. No período da noite, Jonas trouxe seu filho para casa e ele estava muito machucado e ensanguentado. Recorda-se que seu filho foi para casa da ex-sogra e, após ser agredido, Jonas o trouxe para casa. Foram para o hospital e ela acompanhou seu filho para atendimento. Em certo momento, policiais se aproximaram e começaram a fazer perguntas para seu filho. Ele contou para os policiais que foi agredido por um outro policial, explicando o que havia acontecido. Após a triagem hospitalar, os policiais se aproximaram de seu filho e tiraram fotos para enviar ao delegado. Por fim, seu filho ficou internado naquela noite, pois talvez fizesse cirurgia.

A testemunha Elisângela Alves Satime narrou que, na data dos fatos, estava trabalhando no hospital. Reconheceu a mãe do Réu e, posteriormente, viu seu filho, sendo que ele estava machucado, mas estava consciente e lúcido. Viu que havia policiais no hospital, mas não presenciou a conversa entre o Réu e os policiais e também não viu os policiais tirando fotografias do Réu. Não soube precisar a data dos fatos, mas se recorda que viu o Réu na madrugada.

Em seu interrogatório judicial, o Réu disse ter 24 anos, ser divorciado, ter duas filhas, ser cabelereiro, trabalhar como vendedor e ter estudado até o segundo ano do ensino médio. Em relação aos fatos que lhe são imputados, negou a prática do crime. Narrou que, na data dos fatos, visitou sua filha na casa da ex-esposa. Quando estava voltando para sua casa, foi abordado por um policial e um outro rapaz, por volta das 21h00, perto da Rua Monteiro Lobato. O policial estava descaracterizado. Quiseram incriminá-lo, alegando que ele era parecido com um assaltante que havia roubado um HB20 em Suzano. Não estava com nenhum objeto pessoal quando foi abordado. Foi agredido pelos dois indivíduos, sendo que um deles estava armado. Tentou voltar para sua casa e pediu ajuda para Jonas, um conhecido, e Elisângela, que trabalha no Hospital Santa Marcelina. Quando encontrou seus pais, foram para o hospital. Ao chegar, além de ser atendido para tratar dos seus ferimentos, foi interrogado por outros policiais, sendo que estes estavam fardados. Contou sobre a agressão que havia sofrido naquela noite. Em certo momento, tiraram fotos suas e, posteriormente, mostraram para a vítima. No momento em que tiraram a foto, ele estava com um corte no queixo e no supercílio. Não foi colocado para

reconhecimento em delegacia. Soube pelo seu pai que a vítima não o reconheceu. Não esteve em Suzano naquele dia e não estava armado. Por fim, não conhecia nenhum dos policiais de outra abordagem. Em delegacia, permaneceu em silêncio (fls. 20).

Assim, não há dúvida que foi o Réu, em conjunto com outros indivíduos não identificados, quem subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, os bens pertencentes à vítima, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na denúncia.

A vítima reconheceu o Réu em juízo e relatou com riquezas de detalhes a dinâmica dos fatos durante o roubo. Afirmou que o roubo foi realizado por três indivíduos, mas que foi abordada apenas por dois, sendo um deles o Réu. Descreveu a conduta do Réu, afirmando que ele estava na função de vigia, que a empurrou, portava uma arma de fogo e sentou-se no banco do passageiro no momento da fuga. Em relação ao reconhecimento realizado em juízo, recordou-se das características físicas do Réu, sendo que aferiu grande grau de certeza.

Os policiais militares apresentaram versões coerentes e harmoniosas entre si e com a versão apresentada pela vítima. Ambos disseram que estavam acompanhando ocorrência de linchamento público contra dois indivíduos, que ocorreu por reação popular à uma outra tentativa de roubo. Um dos indivíduos se evadiu do local, enquanto o outro foi socorrido e encaminhado para o hospital. Além dessa ocorrência, tinham informações sobre roubo ocorrido em Suzano, sendo que a vítima passou as características de dois assaltantes. Quando estavam no hospital, o Réu deu entrada, muito machucado, alegando que havia caído da laje. A versão do Réu não condizia com a proporção de seus ferimentos e, em breve conversa com o primeiro indivíduo, que já estava sendo atendido, ele passou o nome do Réu e confessou que eles haviam roubado um veículo em Suzano juntos.

A versão apresentada pelo Réu, de que teria sido agredido por um policial descaracterizado, que queria incriminá-lo, é pouco crível e contraditória. Isso porque ele afirma que foi agredido antes do roubo praticado em Suzano, mas sob alegações de que teria sido um dos assaltantes do mesmo roubo. Além disso, afirma que a vítima não o reconheceu na data dos fatos e que os policiais que estavam no hospital também queriam incriminá-lo, fato que não encontra respaldo nas provas dos autos.

Destaco que nenhuma das testemunhas de defesa presenciou a agressão sofrida pelo Réu, não estiveram com ele antes da agressão, não ouviram a conversa do Réu com os policiais, nem o momento em que foi tirada a fotografia.

No mais, o relato dos pais do Réu deve ser tomado com cautela, pois há claro interesse na absolvição do filho.

Logo, à evidência, restou provado que o Réu roubou os bens pertencentes à vítima e, posteriormente, foi agredido por populares e encaminhado para o hospital.

Destaca-se que não há que se falar na absolvição, decorrente da nulidade do reconhecimento em fase de inquérito, uma vez que a não observância dos preceitos do art. 226, CPP em fase de inquérito não impede que o procedimento seja realizado em juízo, nem que a condenação ocorra, quando cerceada pelo conjunto probatório (STJ, HC Nº 598.886 – SC, 6ª Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020).

Os fatos ainda são antijurídicos, posto que verberados pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas previstas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Não há causa de diminuição de pena e estão presentes as causas de aumento de pena do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CP), conforme a prova acima, eis que a vítima relatou a atuação de mais de um indivíduo, com clara a divisão de tarefas, descrevendo detalhadamente suas condutas; e do emprego de arma de fogo (art. 157,

§ 2º-A, I, CP), conforme o depoimento da vítima, que relatou a atuação de dois indivíduos armados, sendo que viu as armas nas mãos do Réu e do outro indivíduo. Não há que se falar no afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, pois a jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima e outros elementos de prova são suficientes para demonstrar essa causa de aumento quando a arma de fogo não é apreendida:

“CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só - desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria.” (STJ, 3ª Seção, EREsp nº 961.863/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 13/12/2010)

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a culpabilidade é mais grave que o normal, pois foi o Réu quem agrediu a vítima e ele portava uma das armas de fogo usadas no roubo, cometido por três agentes.

O Réu conta com uma sentença condenatória, transitada em julgado, há menos de 05 anos da data dos fatos, que será considerada como reincidência. Dessa forma, os antecedentes são neutros.

Não há provas a respeito da personalidade do Réu. Entendo que a personalidade, por ser circunstância que requer a avaliação de elementos hereditários, psicológicos, físicos e sociais do agente, somente pode ser utilizada contra ele se devidamente comprovada por laudos periciais, o que não ocorreu na espécie.

Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar ou reduzir a pena do Réu. Os motivos do crime são os inerentes ao roubo, ou seja, a aquisição de patrimônio alheio, sendo essa circunstância judicial neutra, portanto.

As circunstâncias do crime são graves: trata-se de roubo realizado de noite, praticado na frente da residência da mãe da vítima, no momento em que foi buscar sua filha, tornando essa circunstância judicial bastante desfavorável.

Houve consequência especialmente gravosa pela prática delituosa: o prejuízo causado à vítima, que recebeu seu carro danificado e não recuperou os outros bens subtraídos, sendo parte desses suas ferramentas de trabalho, havendo prejuízo estimado de R\$ 15.000,00 (quinze mil e reais).

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP e a existência de três circunstâncias judiciais bastante desfavoráveis, sendo as demais neutras, fixo a pena base em 1/2 acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Em relação à pena provisória, verifica-se a agravante da reincidência, já que o Réu foi condenado, por sentença transitada em julgado, cujos efeitos não cessaram há mais de cinco anos (processo nº 0000659-92.2016.8.26.0278 - fls. 41/42). Não há atenuantes. Dessa forma, exaspero a pena base em 1/6, fixando a pena provisória em 07 (sete) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias multa.

Presentes as causas de aumento do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, CP, razão pela qual exaspero a pena provisória em 3/, restando a pena definitiva em 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, sendo que o valor do dia multa será fixado no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP), uma vez não comprovada condição financeira do Réu.

Considerando a pena privativa de liberdade fixada, a reincidência, as circunstâncias judiciais e a detração pelo tempo de prisão cautelar já cumprido (art. 387, § 2º, CPP), em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicada (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória, para condenar o Réu ISAIAS HENRIQUE DE ALBUQUERQUE como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, na forma do art. 29, todos do CP, às penas de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 29 (vinte e nove) dias-multa, pelo mínimo legal.

Considerando que as circunstâncias fáticas que ensejam a decretação da prisão preventiva não se alteraram, bem como a pena em concreto aplicada, não concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP).

Deixa-se, ainda, de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir contraditório específico a respeito (art. 387, IV, CPP).

Por fim, arbitro os honorários à advogada nomeada conforme a Tabela da OAB/DPE.

Expeça-se certidão.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 02 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA